Institut des Politiques Publiques

Les entreprises sous-déclarent leur effectif à 49 salariés ?

Notes IPP

n°XX

Octobre 2021

Philippe Askenazy
Thomas Breda
Vladimir Pecheu

www.ipp.eu

Plusieurs obligations légales en terme de dialogue social, de partage des profits ou encore de comptabilité s'appliquent aux entreprises lorsqu'elles franchissent le seuil de 50 salariés. Cette note montre qu'une part importante d'entre-elles sous-déclarent volontairement leur effectif en-dessous de ce seuil et que cela leur permet d'éviter les obligations qui leur incombent. Le respect de la loi en matière de dialogue social ou de partage des profits apparaît ainsi lié à l'effectif que les entreprises déclarent et non à leur effectif réel. Ce résultat est d'autant plus frappant que l'effectif déclaré par l'employeur ne correspond pas à la définition d'effectif qui devrait servir à l'application de la loi. Ces résultats illustrent la façon dont le code du travail peut être contourné dans un univers réglementaire complexe et en l'absence de moyens de contrôle suffisants. Ils invitent à réfléchir à la mise en place de modalités de contrôle du respect des lois plus directes et plus efficaces. Ils suggèrent également que les résultats de plusieurs études récentes chiffrant le coût des obligations légales au seul de 50 salariés en supposant qu'elles sont effectivement respectées sont à considérer avec précaution.

- Les entreprises françaises sont beaucoup plus nombreuses à déclarer un effectif de 49 salariés que de 50 salariés dans leur déclaration fiscale.
- Ce pic à 49 salariés est régulièrement suspecté de résulter des obligations supplémentaires qui se déclenchent au seuil de 50 salariés : les entreprises refuseraient de franchir ce seuil - dit "seuil social" - afin d'éviter par exemple d'avoir à installer un comité d'entreprise. Cette croissance moindre des entreprises limiterait *in fine* la productivité et l'emploi.
- Cependant, lorsqu'on calcule directement l'effectif des entreprises à partir de données administratives portant sur l'ensemble des salariés, le pic à 49 salariés disparaît intégralement. C'est donc l'effectif déclaré par l'employeur et non l'effectif réel qui plafonne à 49 salariés.
- Nous suggérons que ce phénomène s'explique par le fait que l'effectif légal est difficile à calculer et n'est pas public, de sorte que certaines obligations légales dépendent en fait de l'effectif déclaré.
- Le coût à mal déclarer son effectif semble par ailleurs faible de sorte que les entreprises ont tout à gagner à déclarer un effectif erroné qui leur permet d'éviter des contraintes légales.
- Ces résultats remettent en partie en cause l'idée selon laquelle les seuils d'effectif nuisent à la croissance.



L'Institut des politiques publiques (IPP) a été créé par PSE et est développé dans le cadre d'un partenariat scientifique entre PSE-École d'Économie de Paris et le Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique (GENES). L'IPP vise à promouvoir l'analyse et l'évaluation quantitatives des politiques publiques en s'appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie.

GENES Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

PARIS SCHOOL OF ECONOMICS
ECOLE D'ECONOMIE DE PARIS

Les seuils sociaux : un coût exorbitant ?

Selon leur nombre de salariés, les entreprises françaises doivent remplir un certain nombre d'obligations légales : mise en place d'un Comité Social et Economique (CSE), participation des salariés aux résultats de l'entreprise, validation des comptes par un commissaire aux comptes, etc. Ces obligations se déclenchent en général à partir de seuils de taille d'entreprises souvent appelés « seuils sociaux » parce qu'ils induisent des obligations principalement en matière de dialogue social.

Plusieurs études se sont intéressées au coût que pourrait représenter ces seuils pour les entreprises et à leur effet sur leur croissance (Gourio et Roys, 2014 ; Garicano, Lelarge et Van Reenen, 2016 ; Smagghue, 2020 ; Aghion, Bergeaud et Van Reenen, 2021). Ces études tentent d'estimer le coût économique des obligations légales (Gourio et Roys, 2014 ; Garicano, Lelarge et Van Reenen, 2016), leur effet sur la part du travail dans la valeur ajoutée (Smagghue, 2020) ou encore leur effet sur l'innovation (Aghion, Bergeaud et Van Reenen, 2021). Garicano, Lelarge et Van Reenen, 2016 estiment ainsi que les seules obligations s'appliquant au seuil de 50 salariés auraient un coût économique faramineux : 3,4% du PIB, soit 92 Milliards d'euros en 2019.

Le point de départ de ces analyses est l'existence d'un pic à 49 salariés dans la distribution du nombre d'entreprises, suivi d'un creux à partir de 50 salariés (Figure 1a). Le pic suggère que beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas franchir le seuil qui représenterait donc bien un coût pour elles. Ainsi, elles préféreraient par exemple éviter de se lancer dans des innovations qui pourraient les amener à croître (Aghion, Bergeaud et Van Reenen, 2021). Les réglementations au seuil de 50 salariés pourraient non seulement affecter la croissance de certaines entreprises juste en-dessous du seuil mais aussi induire des surcoûts économiques conséquents pour toutes celles dont l'effectif est déjà supérieur au seuil, et qui doivent donc en théorie avoir mis en place les obligations légales. Ceci pourrait expliquer que ces réglementations aient un coût global très élevé. Les travaux cités ci-dessus tentent de chiffrer ce coût global à l'aide de modèles économiques d'équilibres estimés en exploitant les déformations de la distribution de la taille des entreprises.

Leurs auteurs utilisent en général comme mesure de la taille des entreprises l'effectif fourni par l'employeur dans sa déclaration fiscale. Cet effectif étant déclaré par l'employeur, il est manipulable. Il est cependant également possible de reconstituer l'effectif des entreprises à partir des fichiers de paie de chaque salarié. Cette seconde mesure des effectifs est difficilement manipulable par l'employeur dès lors que ses salariés ont un contrat de travail et perçoivent une rémunération. Or, lorsqu'on utilise cette seconde source dans laquelle la taille des entreprises est mesurée et non déclarée, le pic à 49 salariés disparaît et la distribution des tailles d'entreprise semble relativement lisse au voisinage du seuil de 50 salariés (Figure 1b).

Cette différence entre sources avait déjà été notée par Ceci-Renaud et Chevalier, 2010 qui ne parviennent toutefois pas à en comprendre tout à fait la cause. Elle n'est ensuite plus directement discutée dans les travaux plus récents. L'objectif de cette note est de proposer une explication complète pour les divergences entre sources. Pour ce faire, nous portons notre attention sur les différentes façons dont on peut mesurer la taille des entreprises et sur la façon dont les obligations légales sont appliquées et contrôlées en pratique. Nous montrons que les entreprises sous-déclarent ponctuellement leur effectif pour ne pas avoir à respecter les obligations qui s'appliquent au seuil de 50 salariés sans pour autant nécessairement cesser de croître. Cette sous-déclaration est rendue possible par le fait que l'effectif légal des entreprises utilisé pour appliquer les principales réglementations est à la fois complexe à calculer et difficile à vérifier, et que les sanctions en cas de fausse déclaration sont en pratique inexistantes.

Ce constat amène à nuancer les estimations faites du coût des réglementations s'appliquant au seuil de 50 salariés alors même que ce coût ainsi que directement des travaux comme Garicano, Lelarge et Van Reenen, 2016 ont été invoqués pour justifier des dispositions de la loi PACTE du 22 Mai 2019 qui "assouplissent" les modalités d'application des seuils sociaux [1]. Avant même d'atténuer l'effet potentiel des obligations légales, il semble nécessaire pour la crédibilité du législateur de s'assurer que celles-ci sont bien respectées.

La répartition des effectifs déclarés et recalculés au voisinage de 50 salariés

La Figure 1a montre la proportion d'entreprises françaises déclarant chaque taille d'effectif comprise entre 40 et 60 en 2006. La variable d'effectif considérée est la moyenne du nombre total de salariés à la fin de chacun des trimestres de l'exercice comptable en cours (quel que soit leur statut, leur ancienneté et leur quotité de travail). Elle est déclarée par l'employeur et nous l'observons dans les données fiscales FICUS qui constituent une agrégation par l'INSEE de données provenant de différents régimes fiscaux (BIC et BNC, voir encadré ??). On observe par exemple qu'il y a X entreprises de 45 salariés, XX entreprises de 48 salariés, XX de 49 mais seulement Y de 50 salariés et YY de 51 salariés.

1. LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Voir section 2.1.3 "La nécessité de limiter les effets de seuils avec un mécanisme unifié et pérenne" de l'étude d'impact du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, ECOT1810669L/Bleue-1, du 18 juin 2018.

Encadré ?? : Données mobilisées pour mesurer l'effectif des entreprises et les obligations au seuil de 50 salariés

Données fiscales FICUS (2000-2007). Le Fichier complet unifié de Suse (FICUS), provient des déclarations fiscales des entreprises soumises aux régimes des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC). En plus des données relatives aux compte de résultat et au bilan, les entreprises rapportent, en annexe, leur effectif sur l'exercice comptable. Ce dernier est calculé comme la moyenne arithmétique des effectifs en fin de chaque trimestre de l'exercice. Il s'agit de l'ensemble des personnes, titulaires d'un contrat de travail, rémunérées directement par l'entreprise, et exclut donc les intérimaires. Les données permettent aussi d'observer le montant versé au titre de la participation au résultat de l'entreprise, les subventions d'exploitation et d'investissement, le montant de TVA collectée, ainsi que celui des emprunts et dettes de l'entreprise. Les données sont disponibles jusqu'en 2007, année après laquelle le dispositif Suse a été remplacé par Ésane qui a donné lieu à la base FARE.

Données fiscales DIANE (2002-2015). Les données DIANE sont collectées par la société privée Bureau Van Dijck auprès des greffes de tribunaux de commerce. Les entreprises sont tenues d'y déposer leurs liasses fiscales contre risque de sanctions. Ces comptes déposés sont alors publics, hormis pour les micro-entreprises qui peuvent depuis 2014 choisir une clause de confidentialité, et depuis le 7 août 2016, pour les petites entreprises dont l'effectif moyen déclaré est inférieur à 50 salariés. Sauf dans le cas où une entreprise aurait déposé des comptes différents devant l'administration fiscale et devant les greffes des tribunaux de commerce, les données DIANE sont identiques aux données fiscales FICUS.

Données fiscales FARE (2008-2015). Le Fichier approché des résultats d'Ésane (FARE) contient les informations comptables issues des liasses fiscales mises en cohérence avec les informations provenant de l'enquête Sectorielle Annuelle. En plus des entreprises soumises aux régimes BNC et BIC, FARE contient les données des entreprises soumises aux bénéfices agricoles (BA). FARE contient les mêmes informations comptables que FICUS, mais à la différence de ces dernières, les données d'effectif de FARE sont retraitées par l'INSEE, l'algorithme étant décrit dans **Insee2012**.

Données de sécurités sociales DADS (2002-2015). La déclaration annuelle de données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés. Dans le volet postes, les employeurs fournissent annuellement pour chaque salarié entre autres, les dates de début et de fin de période de paie, ainsi que le nombre d'heures salariées. Nous utilisons ces informations pour reconstruire l'effectif selon la définition légale du code du travail (voir encadré 2) et selon la définition demandée dans les données fiscales non retraitées (FICUS et DIANE). Dans le volet entreprises, l'administration calcule différentes mesures d'effectifs, dont le nombre de postes non annexes au 31 décembre de chaque année, ainsi qu'une mesure du nombre de postes non annexes sur la période en équivalent temps plein (ETP). Un poste est défini comme non annexe si la rémunération est supérieure à 3 SMIC mensuels ou si la durée d'emploi dépasse 30 jours et 120 heures et que le rapport nombre d'heures/durée est supérieur à 1,5. Ces postes annexes sont inclus dans nos effectifs reconstruits. A partir de de 2017 la DADS a été remplacée par la Déclaration Sociale Nominative.

PV d'élections professionnelles MARS (2009-2016). La Mesure d'audience et de la représentativité syndicale (MARS) provient de l'exploitation des procès-verbaux des élections professionnelles de comités d'entreprise, délégués du personnel et délégations uniques du personnel qui se sont déroulées dans les entreprises d'au moins onze salariés sur les deux cycles 2009-2012 et 2013-2016. Les PV rapportent en particulier le type d'instance élue, ainsi que la carence de candidature le cas échéant. Les entreprises étant tenues de respecter des durées de mandats de 4 ans au maximum, elles permettent d'identifier les firmes ayant un comité d'entreprise en leur sein à partir de 2012.

La Figure 1b reproduit le même exercice pour la même année 2006 mais en considérant cette fois-ci l'effectif moyen en équivalent temps plein (ETP) sur l'année, tel qu'il est reconstitué par l'INSEE dans les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS). Les DADS sont un source de données construite par l'INSEE à partir des déclarations annuelles obligatoires des employeurs à l'Urssaf (voir encadré ??). L'effectif n'est donc pas déclaré par l'employeur mais construit en additionnant le nombre de salariés pour lesquels une entreprise paie des cotisations. Le dépôt des DADS (puis progressivement de la Déclaration Sociale Nominative à partir de 2017) est obligatoire. Les déclarations erronées exposent l'entreprise à de lourdes amendes fiscales variables (en pourcentage du montant omis) et fixe (par lignes erronées ou omises). En outre, depuis 2006, les logiciels de paie doivent produire automatiquement la DADS à transmettre à l'administration (norme DADS-U). On peut donc considérer que les DADS offrent un portrait de l'effectif des entreprises difficilement manipulable par l'employeur. Or, lorsque la mesure INSEE construite à partir de cette source est utilisée, le saut à 49 salariés n'est plus visible [2].

Les entreprises ont également pour obligation de déposer leurs comptes devant les greffes de tribunaux de commerce, par défaut ceux des liasses fiscales identiques aux déclarations à l'administration fiscale. Si les présidents des

2. La Figure 1b montre le graphique pour l'effectif en ETP. L'INSEE calcule aussi le nombre de salariés présent au 31/12 de l'année et la distribution de celui-ci ne présente pas non plus de discontinuité à 49 salariés.

tribunaux disposent d'un arsenal législatif diversifié pour faire respecter l'obligation de dépôt des comptes annuels, les sanctions sont en pratique rares. Les entreprises ont toutefois des incitations à déposer leur comptes, d'une part pour obtenir une notation de solvabilité financière de la Banque de France, d'autre part pour offrir des informations que beaucoup de leurs partenaires potentiels clients ou fournisseurs considèrent comme utiles avant d'engager une relation commerciale. En effet, ces comptes déposés sont alors publics, hormis pour les micro-entreprises qui peuvent depuis 2014 choisir une clause de confidentialité. Depuis le 7 août 2016, la clause de confidentialité est étendue aux petites entreprises dont l'effectif moyen déclaré est inférieur à 50 salariés (et le bilan inférieur à 4 millions d'Euros -porté à 6 millions en 2019 -ou le CA inférieur à 8 millions -porté à 12 millions en 2019). Les administrations, y compris la Banque de France, ainsi que les fournisseurs de l'entreprise gardent toutefois l'accès aux comptes. Les comptes publics sont récupérés par des sociétés privées dont le bureau Van Dijck, qui les regroupe dans une base de données « DIANE » (voir encadré **??**) à des fins commerciales. Sauf dans le cas (en pratique rare) où une entreprise aurait déposé des comptes différents devant l'administration fiscale et devant les greffes des tribunaux de commerce, les données DIANE sont identiques aux données fiscales FICUS, à l'exception que les variables présentant des problèmes ou erreurs n'ont pas été redressées ou corrigées de la même façon. L'autre différence tient au champ couvert par les données : FICUS est le plus exhaustif possible alors que DIANE ne contient qu'un sous-échantillon des entreprises de FICUS. Sur le graphique 1c, on voit qu'on retrouve bien pour ces entreprises ayant accepté de rendre leurs comptes et leur effectif publics, un pic à 48 et 49 salariés et un saut au-delà.

Dans les Figures 1d, 1e et 1f, nous reproduisons le même exercice, mais pour l'année 2016. L'effectif reconstruit ne présente toujours pas de saut à 49 salarié (Figure 1d), tandis que l'effectif déclaré et rendu public dans DIANE présente toujours un saut important. Une « surprise » apparaît sur la Figure 1e : alors que l'effectif en nombre de postes issu dans les données fiscales en 2006 présente un pic important à 49 salariés, ce n'est plus le cas en 2016. La raison est simple : à partir de 2008, dans le dispositif FARE-ESANE successeur de FICUS, l'INSEE a décidé de reconstruire la variable d'effectif au lieu de retenir la variable déclarée comme dans FICUS. L'INSEE, jugeant la qualité de la variable déclarative d'origine trop limitée, elle déconseille même désormais l'utilisation de cette dernière pour des traitements statistiques. L'INSEE mobilise ainsi prioritairement les sources sociales (DADS puis DSN) pour une variable d'effectif ETP et pour l'effectif en nombre de postes, CLAP puis Flores, et uniquement en cas de défaut de ces dernières les informations les liasses fiscales (l'algorithme est décrit dans Béguin et Haag, 2014, pages 188 et s.). A partir de cette reconstruction INSEE, le pic à 49 salariés dans FARE disparaît en partie. En revanche, la distribution des effectifs à partir des données fiscales non redressées par l'INSEE, soit via les dépôts aux greffes des tribunaux de commerce (Figure 1f), soit via les liasses fiscales brutes (BIC, BNC et BA) déclarées à l'administration fiscale, fait toujours apparaître une rupture nette entre 49 et 50 salariés.

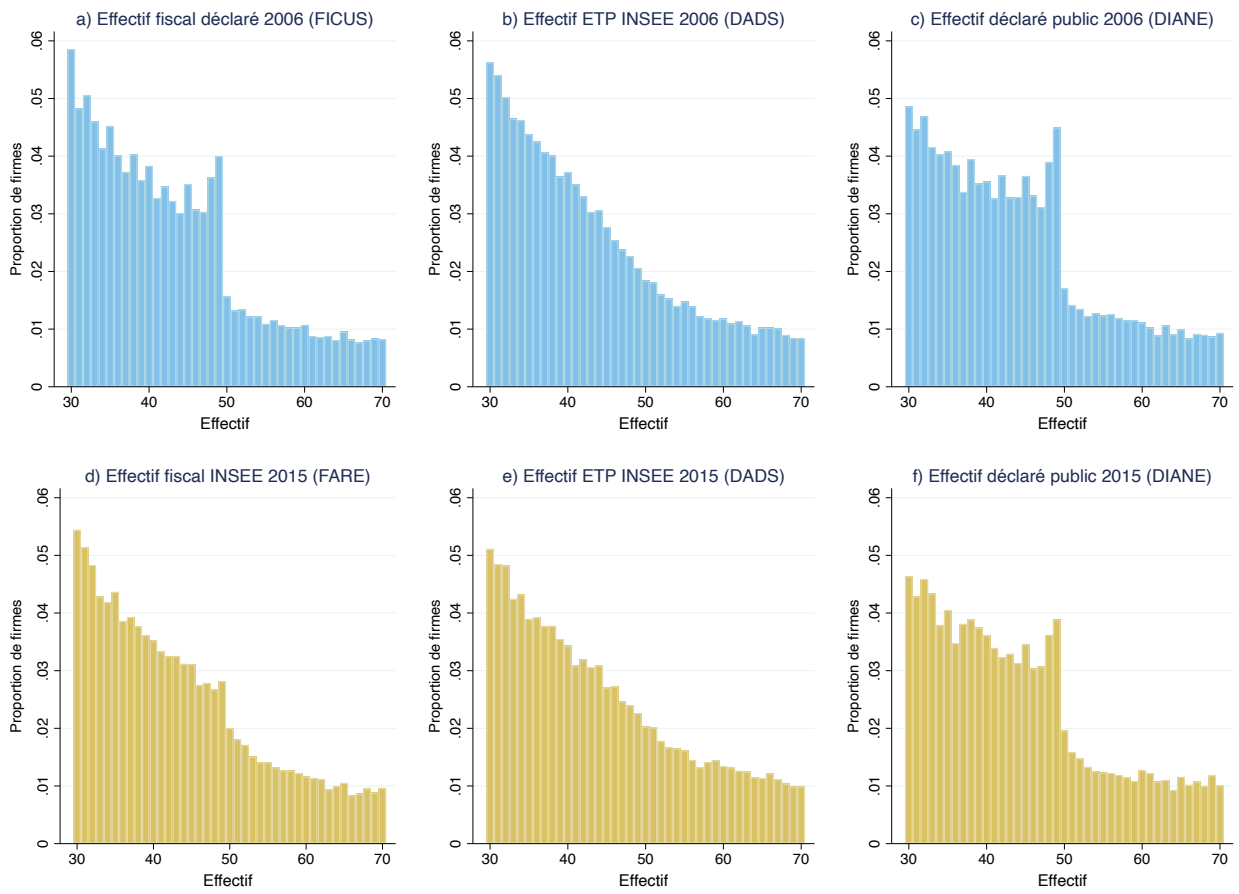
Une sous-déclaration volontaire de l'effectif...

Dans quelle mesure le saut à 49 salariés dans la répartition des effectifs déclarés par les employeurs reflète-t-il une sous-déclaration *volontaire* de l'effectif ?

Pour répondre à cette question, nous avons utilisé les données de sécurité sociale DADS décrites ci-dessus afin de construire une nouvelle mesure d'effectif non manipulable correspondant exactement à la définition de l'effectif dans les données fiscales. Cet exercice est rendu possible par le caractère exhaustif des DADS POSTES qui permettent d'observer chaque année pour chaque emploi dans chaque entreprise, les dates de début et de fin de l'emploi observé, ainsi que le nombre d'heures travaillées correspondant. En exploitant de façon fine ces informations, nous avons pu recalculer le nombre de salariés présent dans une entreprise donnée à la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable en cours, puis pris la moyenne arithmétique de ces effectifs sur l'année, afin d'obtenir une mesure d'effectif strictement équivalente à la définition de l'effectif déclaré dans les données comptables. Les Figures 2a et 2b présentent pour les années 2006 et 2015 les répartitions entre 30 et 70 salariés de cet effectif "fiscal" tel que nous l'avons recalculé : ces répartitions ne présentent aucun saut au seuil de 50 salariés.

Pour examiner si les entreprises sous-déclarent stratégiquement leur effectif, nous comparons l'effectif déclaré dans les données fiscales à son équivalent reconstruit par nos soins à partir des DADS. La Figure 3a montre ainsi pour chaque taille d'entreprise reconstruite entre 30 et 70 salariés et pour l'ensemble des années 2002 à 2015, la proportion d'entreprise qui déclarent un effectif (i) identique, (ii) supérieur, ou (iii) inférieur à l'effectif reconstruit. On observe d'abord que la proportion d'entreprises déclarant leur effectif correctement est faible : elle est comprise entre 10 et 20% quelle que soit la taille d'entreprise considérée. Les entreprises sont ensuite plus nombreuses à sous-déclarer leur effectif (entre 50 et 70%) qu'à le surdéclarer (entre 20 et 40%). Ces résultats sont en soi intéressants car ils suggèrent que même lorsque les entreprises n'ont pas d'intérêt à mal déclarer leur effectif (autour de 30 ou 40 salariés par exemple), elles ne sont pas en mesure d'en fournir une mesure totalement précise et tendent à le sous-évaluer. Cela tient probablement à la na-

Figure 1 – Répartition de l'effectif des entreprises en 2006 et en 2015 selon différentes sources.



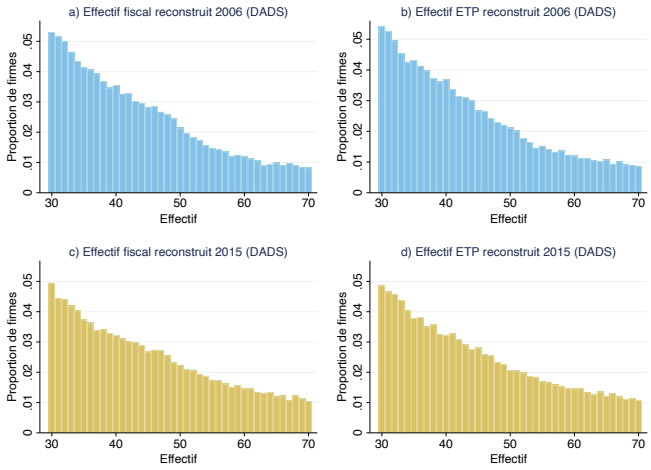
Note : Les sources utilisées sont décrites dans le texte et dans l'encadré ??.
Lecture : Un saut conséquent à 49 salariés apparaît pour l'effectif déclaré dans les données fiscales non redressées (FICUS en 2006 et DIANE en 2006 et 2015). Le saut est de plus faible ampleur pour l'effectif déclaré dans les données fiscales redressé par l'INSEE (FARE 2015) et il est inexistant pour l'effectif en ETP recalculé par l'INSEE à partir des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS 2006 et 2015).

ture déjà relativement complexe de la mesure d'effectif demandée et au fait que certains employeurs mal informés pourraient exclure certains personnels (travailleurs handicapés, stagiaires, travailleurs à domicile, etc.) alors même qu'ils doivent être inclus. On ne peut finalement pas totalement exclure que des erreurs de mesure dans notre variable reconstruite à partir des DADS contribuent dans un petit nombre de cas aux divergences observées entre les sources.

L'élément central sur la Figure 3a n'est cependant pas tant la discordance entre les deux mesures d'effectif que la façon dont cette discordance varie au seuil de 50 salariés : la proportion d'entreprise sous-déclarant leur effectif augmente ainsi très fortement au voisinage du seuil, passant d'environ 50% à 70%, tandis que les proportions d'entreprise qui sous-déclarent ou déclarent correctement chutent d'une amplitude équivalente. Cela suggère que la différence entre l'effectif déclaré et l'effectif reconstruit n'est pas juste lié à la légère différence entre les concepts d'effectif utilisés, ou à des approximations faites dans un sens ou dans l'autre par des employeurs qui méconnaîtraient leur effectif exact. En effet, si tel était le cas, on ne devrait pas observer de saut dans la probabilité de sous-déclarer son effectif exactement au seuil où cette sous-déclaration peut avoir un intérêt, comme nous allons le montrer.

Dans la Figure 3b, nous poussons l'exercice plus loin, en examinant selon leur taille, la proportion d'entreprises qui sous-déclarent leur effectif par rapport à l'effectif reconstruit de 1 à 6 salariés. On observe un joli profil en escalier : la proportion d'entreprise sous-déclarant de 1 salariés présente un saut à 50 salariés, celle sous-déclarant de 2 salariés un saut à 51 salariés, et ainsi de suite. Quelque soit son ampleur, la sous-estimation de l'effectif déclaré par rapport à l'effectif reconstruit s'observe davantage exactement lorsqu'elle permet de maintenir le premier à 49 salariés. Jusqu'où ce phénomène de sous-déclaration s'observe-t-il ? Pour le savoir, nous poursuivons l'exercice pour les sous-déclaration allant de 7 à 12 salariés (Figure 3c) puis de 13 à 18 salariés (Figure 3d). L'ampleur des pics de sous-déclaration devient plus faible à mesure que la sous-déclaration est quantitativement importante, mais les pics demeurent néanmoins clairement visibles, suggérant que certaines entreprises continuent à sous-déclarer

Figure 2 – Répartition de l'effectif fiscal et social des entreprises recalculé par nos soins en 2006 et 2015



Note : Les sources utilisées sont décrites dans le texte et dans l'encadré ??.

Lecture :

leur effectif alors même qu'elle dépasse le seuil de près de 20 salariés.

... qui peut permettre d'éviter les contraintes légales

Pourquoi les entreprises auraient-elles intérêt à sous-déclarer leur effectif à l'administration fiscale lorsqu'elles dépassent 49 salariés ? La réponse que nous suggérons est qu'elles peuvent ainsi échapper aux réglementations sociales qui s'appliquent au-delà du seuil, et cela sans risque particulier.

Le coût d'un tel comportement est d'abord faible parce que l'effectif mentionné dans les déclarations fiscales n'a pas d'incidence directe sur l'imposition des sociétés. Contrairement aux DADS, une déclaration erronée ne peut générer une sanction fiscale et ne constitue donc pas une information sur laquelle les contrôleurs fiscaux focalisent leur attention. Elle n'intéresse pas non plus ni l'inspection du travail ni les agents des Urssaf car justement l'ensemble des dispositifs des codes du travail ou de la sécurité sociale sont basés sur d'autres concepts de taille d'entreprise (voir encadré ??). Quant à la statistique publique, elle se contente de constater la mauvaise qualité de cette variable déclarative.

Sous-déclarer son effectif dans les feuillets fiscaux est donc peu risqué. Mais qu'ont les entreprises à y gagner ? Le point important ici est que même si l'effectif déclaré ne correspond pas exactement à l'effectif légal sur lequel repose la mise en place des réglementations, c'est le plus souvent la seule information publique disponible sur la taille de l'entreprise. Si les bases commerciales reprenant les comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerces sont payantes, elles fournissent généralement gratuitement la classe de taille de l'entreprise, et donc si leur effectif déclaré est au dessus ou en deçà de 50 salariés. L'information est accessible en quelques clics sur des sites comme `https://www.societe.com/`. Typiquement, si une organisation syndicale cherche à s'implanter dans des entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Comité d'entreprise (désormais CSE à compétences élargies), elle n'aura accès qu'à ces sources publiques pour déterminer les entreprises cibles. Et en interne au sein des entreprises, dans un contexte où l'effectif légal est difficile à mesurer (voir encadré ??) et où l'administration n'utilise pas directement d'autres sources pour faire respecter les obligations légales, l'effectif déclaré accessible sur internet peut devenir celui utilisé par les salariés pour demander l'application des réglementations en vigueur au-delà de 50 salariés.

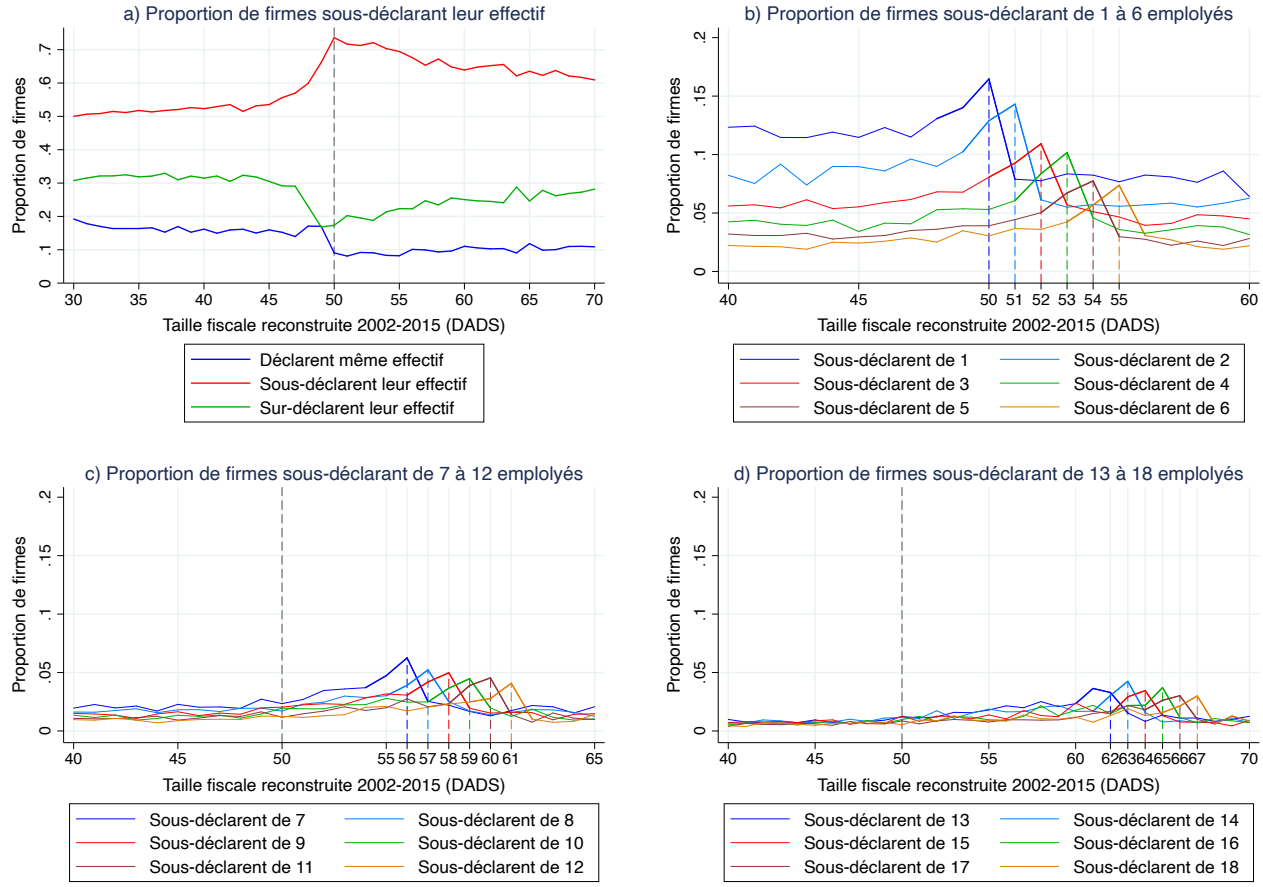
Des réglementations appliquées en fonction de l'effectif déclaré plutôt que de l'effectif réel

Pour étayer cette thèse, nous tentons d'examiner le niveau de respect des réglementations s'appliquant théoriquement au seuil de 50 salariés en fonction des deux variables d'effectif : l'effectif déclaré par les employeurs et une mesure d'effectif reconstruit des entreprises s'approchant le plus possible de l'effectif légal devant servir de base au respect du code du travail.

Les réglementations qui s'appliquent au seuil de 50 salariés sont listées dans l'encadré ?? : on compte parmi les principales la mise en place d'un comité d'entreprise (CE, jusqu'à son remplacement par le CSE en 2017) et d'un plan de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, et ce sont ces obligations que nous sommes en mesure d'examiner. Ces deux obligations, comme toutes celles incluent dans le code du travail et le code de la sécurité sociale, dépendent d'un autre concept d'effectif que celui déclaré dans les données fiscales. Il s'agit de l'effectif en ETP au cours d'une période donnée. Précisément, depuis 2001 et jusqu'à la loi PACTE de 2019, les entreprises doivent calculer leur effectif en ETP mois par mois. Elles ont un an pour s'acquitter de leurs nouvelles obligations en matière sociale ou en termes de droit du travail lorsqu'elles ont dépassé pendant au moins douze mois au cours des 3 dernières années l'effectif de 50 salariés en équivalent temps plein. La loi suggère que cette vérification devrait être faite chaque mois, et que le premier mois tel que la condition ci-dessus est vérifiée déclenche le chronomètre pour la mise en place des obligations.

La grande richesse des données DADS nous permet à nouveau de construire une variable d'effectif au plus près de la variable d'effectif légale décrite ci-dessus. Dans un

Figure 3 – Écart entre effectif déclaré et effectif recalculé d'après la même définition selon la taille des entreprises



Note : Les sources utilisées sont décrites dans le texte et dans l'encadré ??.
Lecture :

premier temps, nous ignorons la complexité dynamique de la réglementation et construisons un effectif ETP pour chaque année calendaire. Pour ce faire, nous faisons la somme de l'ensemble des salariés observés au sein de chaque entreprise au cours d'une année donnée, en les pondérant par le ratio entre leur nombre d'heures travaillées sur l'année et le nombre d'heure correspondant à un travail à plein temps sur l'année dans le secteur considéré [3]. Notre mesure correspondent au même concept d'effectif que celui dont dépendent les réglementations des codes du travail et de la sécurité sociale à une exception près : : l'effectif légal inclut en ETP les travailleurs intérimaires présents dans l'entreprise, tandis que notre mesure les exclut, ces travailleurs étant rattachés à leur entreprise d'intérim et non à leur lieu de travail dans les DADS. Notre mesure de l'effectif légal en ETP peut donc, lorsque des salariés intérimaires sont présents dans l'entreprise, sous-estimer celui-ci. Pour cette raison, elle doit être considérée comme une borne inférieure de l'effectif légal réel, de sorte que toutes les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés selon notre mesure de l'effectif ETP doivent normalement mettre en place les obligations.

Pour mesurer la présence d'un comité d'entreprise, nous utilisons les données administrative MARS contenant sur la période 2009-2016 les procès verbaux que les entreprises doivent envoyer à l'administration lorsqu'elles organisent des élections professionnelles [4]. En combinant les informations contenues dans MARS sur les dates des élections professionnelles et les durées des mandats, nous avons pu construire une variable indiquant la présence d'un CE pour les années 2012 à 2016. [5] Il apparaît clairement sur la Figure 4a que la proportion d'entreprises ayant un CE actif (ou a minima tenté d'organiser une élection) l'année suivante saute fortement, d'environ 25% à 60%

3. Voir Askenazy, Breda et Pecheu (2021) pour les détails. La définition de l'effectif en ETP proposée par l'INSEE dans les DADS exclut les postes de travail comportant trop peu d'heures travaillées ou correspondant à des rémunérations trop faibles, alors même que tous les emplois doivent être gardés pour calculer l'effectif légal. C'est la raison pour laquelle nous avons du reconstruire nous-même une mesure d'effectif.

4. On ne peut pas totalement exclure que certaines entreprises n'aient pas envoyé leur procès verbal à l'administration mais disposent tout de même d'un CE. Ce phénomène, par nature inobservable, n'a pas de raison de toucher davantage les entreprises qui se déclarent à 49 salariés.

5. Il arrive assez fréquemment qu'il n'y ait pas de candidats aux élections professionnelles. Dans ce cas, l'entreprise doit déposer à l'administration un procès verbal de carence et nous considérons alors qu'elle s'est acquittée de ces obligations légales pour la durée des mandats correspondant à l'élection considérée.

Encadré ?? : Franchissement du seuil de 50 salariés et principales obligations sociales en 2015 et 2021

De 2002 à 2015, l'univers institutionnel en matière de définition des effectifs et des obligations sociales qui s'appliquent à 50 salariés est relativement stable. Il existe néanmoins de très légères variations d'une année à l'autre qu'il nous est impossible de retranscrire totalement dans cette note. Nous décrivons donc la réglementation uniquement en 2015, dernière année avant que ne soient introduits une série de changements de plus grande ampleur ayant abouti à un nouveau régime légal à la fois en ce qui concerne la définition du seuil et des réglementations qui s'y appliquent. Ce nouveau régime est également décrit.

En 2015. Définition de l'effectif « Code du travail » L. 1111-2 et L. 1111-3 : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; les CDD, les intermittents, travailleurs temporaires et les salariés mis à la disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congé de maternité…) ; les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle ; toutefois, la plupart des salariés sous contrat spécifique à une politique publique de l'emploi sont exclus du décompte (apprentis, CIE, CAE..). L'effectif est calculé par l'employeur.

Si l'effectif mensuel « Code du travail » atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois (non consécutifs) dans les 3 dernières années :
- L'entreprise doit organiser l'élection d'un Comité d'Entreprise CE, s'il n'en existe pas déjà un. Les trois membres élus du CE bénéficient d'un crédit de 20 heures mensuel. Le Comité pour son fonctionnement dispose d'un budget de 0,2% de la masse salariale et d'un local mis à disposition par l'employeur.
- Un CHSCT Comité Hygiène et Sécurité doit être installé.
- Le crédit mensuel d'heures des délégués du personnel est porté de 10 à 15.

Si l'effectif mensuel « Code du travail » atteint au moins 50 salariés pendant 6 mois durant l'année fiscale, l'entreprise doit obligatoirement mettre en place un accord de participation au titre de l'exercice concerné.

En 2021. Si l'effectif mensuel « Code du travail » atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs :
- le Conseil Social et Economique (CSE) se voit doté des prérogatives et moyens des CE et CHSCT, y compris un budget de 0,2% de la masse salariale et un local. Le nombre de membres du CSE passe de 2 à 4. En l'absence d'accord, le crédit d'heure de chaque membre passe de 10 à 18 heures mensuelles.
- un règlement intérieur doit être établi (au seuil de 20 salariés en 2015).

Définition de l'effectif annuel « Sécurité Sociale » L. 130-1 et R. 130-1 : moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ; sont pris en compte les titulaires d'un contrat de travail dans les mêmes conditions que l'effectif « code du travail », à l'exclusion des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure et des salariés temporaires. Cet effectif (en fait sa partie entière) est calculé par l'Urssaf et transmis à l'entreprise.

Si le seuil de 50 salariés « Sécurité Sociale » est dépassé 5 années consécutives :
- l'entreprise doit mettre en place un accord de participation
- elle doit mettre à disposition un local de restauration aménagé (au seuil de 25 salariés « code du travail » en 2015)
- sa contribution au Fonds national de l'aide au logement (FNAL) passe de 0,1% des rémunérations au taux de 0,50% (au seuil de 20 salariés en 2015)
- elle doit consacrer au moins 0,45% des rémunérations versées l'année précédente à la participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC) dit 1% logement (au seuil de 20 salariés en 2015).

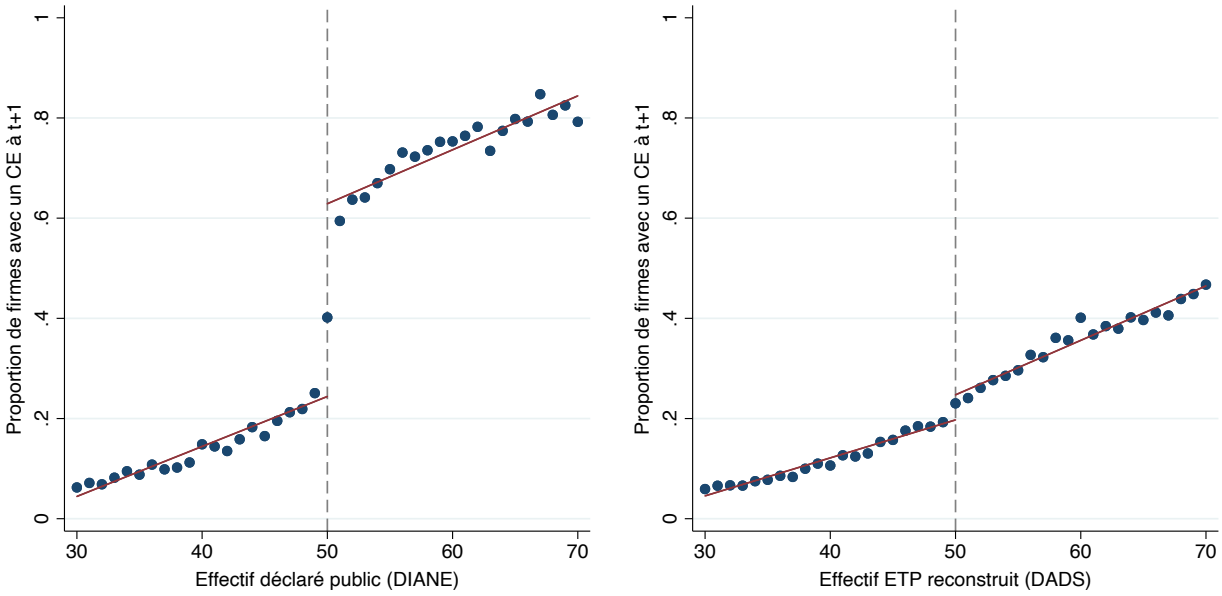
lorsque la taille déclarée dépasse 49 salariés : ainsi c'est bien la taille d'entreprise que les employeurs déclarent dans les données fiscales qui déclenche la mise en place des CE. Si l'on considère la taille reconstruite en ETP , qui correspond pourtant au concept d'effectif devant déclencher les obligations légales, on ne voit pratiquement plus de saut à 50 salariés (Figure 4b) [6].

Ces résultats confirment bien l'idée que les entreprises peuvent échapper à leurs obligations légales en sous-déclarant leur effectif. Ils montrent également un niveau élevé de non respect des obligations légales. Il n'y a par exemple que 40% des entreprises dont l'effectif légal avoisine les 60 salariés - soit bien au-delà du seuil - qui disposent officiellement d'un CE ou tenté d'organiser une élection l'année suivante. Pour mieux prendre en compte les aspects dynamiques de la loi, nous avons également examiné la mise en place d'un CE l'année courante, ou encore la proportion d'entreprises disposant d'un CE selon le nombre exact de mois au cours des 3 dernières années au cours desquels elles ont franchi le seuil de 50 salariés en ETP. [7] Ces analyses confirment un niveau limité de respect

6. En pratique, l'obligation de mise en place d'un CE à partir de 50 salariés s'applique au niveau des entreprises mais aussi au niveau de chacun de leurs établissements. Pour faciliter la lecture, nous nous sommes focalisés sur les entreprises disposant d'un seul établissement. Les résultats sont cependant similaires lorsqu'on inclut également les entreprises disposant de plusieurs établissements en supposant qu'elles disposent d'un CE dès lors que l'un de leurs établissements en dispose.

7. Pour cette dernière analyse, nous avons reconstruit pour chaque entreprise l'effectif en ETP mois par mois et construit une variable indiquant pour chaque mois de chaque année calendaire, le nombre de mois au cours des trois années précédentes au cours desquels l'effectif ETP a été supérieur ou égal à 50 salariés.

Figure 4 – Présence de CE dans l'entreprise l'année suivante selon l'effectif déclaré par l'employeur et l'effectif légal reconstruit



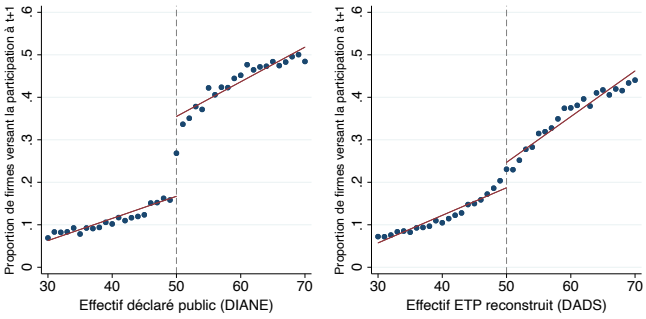
Note : Les sources utilisées sont décrites dans le texte et dans l'encadré ??.
Lecture :

des obligations légales. Notons finalement que l'ensemble des entreprises *déclarant* 50 salariés ou plus n'ont pas nécessairement mis en place de CE. C'est d'abord le cas pour les entreprises de 50 salariés exactement, qui se situent entre celles à 49 salariés et celles à 51 salariés. Des analyses complémentaires suggèrent que certaines de ces entreprises pourraient ne pas avoir mis en place de CE parce que leurs dirigeants ou leurs salariés pensent à tort que les obligations se déclenchent à partir de 51 salariés et non 50 salariés. Pour les entreprises déclarant un effectif plus grand, il se peut que les employeurs se réfèrent à l'effectif légal et que celui-ci soit inférieur au seuil, ou encore qu'en l'absence de demande des salariés ou de l'inspection du travail, elles ne prennent pas la peine d'organiser d'élections ou de transmettre le procès verbal correspondant à l'administration.

Concernant la participation, nous utilisons directement les montants de participation versée tels qu'ils sont déclarés dans les données fiscales. La Figure 5 montre un même phénomène similaire à celui observé pour les CE : la proportion d'entreprises versant de la participation saute lorsque l'entreprise déclare plus de 50 salariés, mais pas lorsqu'elle a effectivement plus de 50 salariés en ETP.[8] Cela confirme que la mise en place des principales obligations légales au seuil de 50 salariés dépend de l'effectif déclaré par l'employeur, alors même que celui-ci ne correspond pas au concept d'effectif retenu par la loi pour ces obligations.

8. Le fait que 100% des entreprises ne versent pas de participation à droite du seuil peut ici aussi s'expliquer par le fait que seules les entreprises réalisant des profits doivent verser de la participation.

Figure 5 – Versement de participation aux résultat l'année suivante selon l'effectif déclaré par l'employeur et l'effectif légal reconstruit



Notes : Les sources utilisées sont décrites dans le texte et dans l'encadré ??.
Lecture :

Small is beautiful ?

Depuis plusieurs décennies, État et collectivités locales cherchent à promouvoir un tissu de petites entreprises en France. Le franchissement du seuil de 50 salariés n'implique donc pas uniquement de nouvelles réglementations : il peut également signifier la perte d'éligibilité à certaines aides ou exonérations, locales ou nationales, pour les "petites entreprises". Ainsi les entreprises pourraient ne pas vouloir croître - ou apparaître comme ayant cru - non pas parce qu'on leur impose de nouvelles obligations, mais parce qu'on leur supprime les possibilités à des soutiens publics. Les nouvelles embauches sont par exemple exonérés de cotisations sociales pendant un an pour les

entreprises de moins de 50 salariés dans les zones de revitalisation rurale. Les chèques vacances sont également exonérés de cotisations sociales jusqu'à 400 euros par salarié dans les entreprises de moins de 50 salariés. Au niveau local, on peut citer la Région Ile de France qui, en partenariat avec BPI-France, propose un prêt croissance PME pour les entreprises franciliennes de plus de 3 ans et de moins de 50 salariés en déposant un dossier incluant les deux dernières liasses fiscales.

L'information sur le fait de bénéficier d'aides et sur les cotisations sociales payées est disponible dans les données fiscales, ce qui permet d'étudier son évolution en fonction des effectifs réels et déclarés. Les résultats ne font pas ressortir de discontinuité forte dans la prévalence des aides lorsque les entreprises déclarent plus de 50 salariés, ce qui invite, en l'absence d'analyses complémentaires plus probantes, à écarter le rôle des aides aux petites entreprises pour expliquer les comportements de sous-déclaration. On observe en revanche bien un léger saut dans le poids des cotisations sociales au seuil de 50 salariés déclarés (mais pas au seuil de 50 salariés en ETP recalculé par nos soins), suggérant que la perte de ces exonérations pourraient jouer sur le fait de rester en-deçà du seuil.

Nous avons finalement examiné deux autres raisons possibles à la sous-déclaration qui sont cette fois liées à la fraude fiscale. Au-delà d'un effectif fiscal (moyenne des salariés présents à la fin de chaque trimestre d'exercice) de $50,01$ salariés, les entreprises ne peuvent en effet plus utiliser la déclaration fiscale simplifiée et doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Cela pourrait limiter les possibilités de fraude fiscale. Nous avons donc examiné comment variaient les emprunts et dettes assimilées, ainsi que le montant des amortissements à l'actif (un amortissement plus élevé permet de diminuer artificiellement le résultat comptable et de payer un impôt sur le bénéfice moindre). Les résultats ne font pas non plus ressortir de discontinuité claire, invitant a priori à écarter ces facteurs, même si des analyses complémentaires seraient sans doute nécessaire.

Les entreprises qui sous-estiment leur effectif sont-elles différentes ?

Les entreprises qui évitent certaines obligations légales en sous-déclarant leur effectif sont-elles les moins performantes et donc celles qui craignent le plus le coût potentiel des régulations ? Pour examiner cette question, nous constituons pour chaque année disponible deux groupes d'entreprises :

- Un groupe de « sous-déclarants » comprenant les entreprises dont l'effectif reconstruit est compris entre 50 et 55 salariés et l'effectif déclaré inférieur strictement à 50 salariés
- Un groupe de « non sous-déclarants » comprenant les entreprises dont l'effectif reconstruit est compris entre 50 et 55 salariés et l'effectif déclaré supérieur ou égal à 50 salariés

Nous examinons ensuite comment évolue au cours du temps la performance économique, la performance financière et l'effectif des entreprises des deux groupes. Les résultats (détaillés dans le document de travail sur lequel s'appuie cette note) montrent que les entreprises qui sous-déclarent leur effectif sont plus petites (leur effectif réel est plus faible) et ont moins de chance d'avoir déjà franchi le seuil de 50 salariés par le passé. Elles ont également une performance économique inférieure mais une performance financière supérieure aux entreprises qui ne sous-déclarent pas. Ces différences observées au moment de la sous-déclaration ne sont pas ponctuelles : elles étaient déjà présente 5 à 10 ans avant le moment où la sous-déclaration est observée, et elles demeurent en partie par la suite, même si certaines tendent tout de même à s'estomper, notamment les différences observées en terme de performance financière.

Sous-déclarer son effectif accroît-il ou limite-t-il la croissance des entreprises ?

Pour des raisons évidentes, sous-déclarer son effectif fiscal à 49 salariés devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'effectif réel de l'entreprise croît. Même si les sanctions sont limitées, on voit bien qu'une entreprise de 70 salariés peut plus difficilement prétendre en avoir 49. Une entreprise pourrait donc être tentée de limiter sa croissance afin de garder un effectif lui permettant maintenir son effectif déclaré à 49 de façon relativement plausible. Cela signifie que le seuil de 50 salariés peut nuire à la croissance *réelle* des entreprises, même lorsqu'elles ont la possibilité de sous-estimer leur effectif de quelques unités.

Cette hypothèse ne semble pas étayée empiriquement. En effet, l'écart de taille entre les entreprises qui sous-déclarent et celles qui ne sous-déclarent pas n'augmente pas au cours du temps à partir du moment où la sous-déclaration est mesurée. Les entreprises qui tentent de rester sous la barre des 50 salariés semblent donc croître comme les autres. Autrement dit, leur comportement de sous-déclaration n'affecte pas leur croissance *réelle*.

Nous avons également examiné les profils de croissance des entreprises, cette fois-ci directement en fonction de leur effectif déclaré ou reconstruit. Les résultats montrent que les entreprises déclarant un effectif à 49 salariés croissent différemment que leurs voisines en terme d'effectif : elles ont par exemple beaucoup moins de chance de déclarer un salarié de plus l'année suivante (cela leur ferait franchir le seuil) et beaucoup plus de chance de décla-

rer à nouveau le même nombre de salariés. En revanche, leur croissance *moyenne*, que ce soit en termes d'effectif déclaré ou d'effectif réel, est comparable à celle des entreprises au-dessus du seuil. Autrement dit, le profil de croissance des entreprises juste en-dessous du seuil est différent, mais elles ne croissent pas pour autant moins en moyenne. [9] Ces résultats suggèrent que les entreprises stagnent un temps au seuil de 49 salariés, avant de le franchir par une augmentation d'effectif relativement importante. Là encore, il n'apparaît pas évident que le seuil d'effectif limite réellement la croissance des entreprises.

Discussion

Cette note suggère que les entreprises peuvent sans crainte de sanctions et sans nécessairement se faire contrôler sous-déclarer leur effectif fiscal. Un certain nombre d'entre-elles le font effectivement lorsqu'elles franchissent le seuil de 50 salariés. Ce comportement de sous-déclaration leur permet d'éviter un temps les obligations légales qui s'appliquent au seuil, mais il ne semble toutefois pas affecter leur performance ou leur potentiel de croissance.

Ces résultats montrent la complexité du comportement des entreprises. Ils illustrent également l'importance pour l'analyse des politiques publiques de bien comprendre la source des données utilisées et les incitations des acteurs qui fournissent les informations disponibles dans ces données.

Nos résultats suggèrent ainsi une explication comportementale à l'existence d'un pic d'effectif déclaré à 49 salariés : les dirigeants d'entreprises ou les DRH ne veulent pas franchir le seuil parce que cela représente un coût immédiat pour eux (et non nécessairement pour l'entreprise dans son ensemble). Étant en général débordés de travail, et considérant sans doute (et peut-être à raison) qu'ils ont dans l'immédiat plus important et plus urgent à faire, les dirigeants des petites entreprises tenteraient de retarder autant que possible le moment où ils vont devoir se plonger dans la mise en place et la gestion de nouveaux dispositifs dont ils maîtrisent mal les détails et qu'ils vont devoir péniblement assimiler. Ce comportement face aux formalités administratives ne diffère pas tellement de celui de n'importe quel citoyen devant sa déclaration d'impôt, même pour celles et ceux qui considèrent légitime de payer l'impôt. Il est potentiellement renforcé par le discours politique et en partie académique qu'un seuil social est néfaste à l'entreprise.

Pour les dirigeants d'entreprise, s'ajoutent deux autres motivations. D'abord, une partie des obligations légales va engendrer une perte de leur contrôle exclusif sur "leur" entreprise puisqu'elles impliquent que les salariés ou les pouvoirs publics vont pouvoir s'immiscer davantage dans la gestion de celle-ci ; l'employeur perd même la gestion des oeuvres sociales qui revient alors au CE/CSE. Certains dirigeants peuvent être réfractaires à ces contraintes pesant sur leur pouvoir décisionnel, même lorsqu'elles demeurent limitées. Enfin, les variations d'effectif des entreprises répondent souvent à des chocs de demande temporaires, et les entreprises peuvent souhaiter ne pas payer le coût fixe que représente la mise en place des nouveaux dispositifs obligatoires si leur effectif a dépassé le seuil seulement pour faire face à une hausse ponctuelle de leur activité. La sous-déclaration apparaît alors comme un moyen pratique pour les entreprises « de voir venir », en retardant de quelques années le moment où elles devront effectivement appliquer les règles en vigueur au-delà du seuil. Cependant, lorsque l'activité croît de façon durable et substantielle au delà de 50 salariés, les dirigeants qui ont sous-déclaré un temps ne semblent pas prêts à sacrifier la croissance réelle de leur activité afin d'éviter les régulations qui s'appliquent au seuil de 50 salariés. Cette ligne explicative est cohérente avec l'analyse de Gourio et Roys, 2014, qui, à partir d'un modèle dynamique, montre que la mise en place des nouveaux dispositifs représente un coût fixe important mais un coût variable faible. La loi PACTE qui conditionne certaines obligations dont la participation à 5 années consécutives de dépassant du seuil devrait partiellement lever cette motivation.

Au-delà de ces interprétations possibles de nos résultats, ceux-ci invitent à questionner la démarche qui consiste à tirer partie des déformations de la distribution de la taille des entreprises autour du seuil de 50 salariés afin d'estimer de façon globale le coût économique d'un ensemble de mesures disparates dont on saisit mal l'effet propre de chacune et la façon dont elles affectent les différents acteurs de l'entreprise (salariés, dirigeants et actionnaires). De vastes littératures scientifiques tentent par exemple d'évaluer l'effet des comités d'entreprise ou de la participation sur la performance des entreprises, et si elles ne mettent pas en évidence d'effet très clair, elles ne concluent certainement pas que ces dispositifs représentent uniquement un coût pour les entreprises.

Plus généralement, les régulations mises en place par la puissance publique n'ont *a priori* pas vocation à n'induire que des coûts additionnels pour les entreprises. Elles ont en général des bénéfices pour certaines parties prenantes : les contrôles fiscaux plus fréquents peuvent permettre d'éviter le travail au noir, les contraintes portant sur les crédits pourraient limiter les défauts, les CSE

9. Le profil atypique de croissance de l'effectif déclaré observé à 49 salariés s'observe également en partie à exactement 50 salariés, ce qui suggère qu'un petit nombre d'entreprises déclarant 50 salariés pourraient considérer à tort que les obligations en matière sociale s'appliquent strictement au-delà de 50 salariés et se maintenir à exactement 50 salariés pour éviter de s'en acquitter.

pourraient induire une distribution plus équitable des bénéfices de l'entreprise entre l'ensemble des parties prenantes et une meilleure prise en compte des considérations écologiques, etc. Si ces externalités positives supposées ne sont pas nécessairement avérées, elles méritent d'être également évaluées avant que ne puissent être tirées des conclusions normatives sur l'effet des régulations. Cela nécessite une analyse spécifique de chacun des dispositifs imposés au seuil de 50 salariés plutôt qu'une approche « boite noire » qui tente de chiffrer le coût global d'un ensemble de mesures dont on supposerait *a priori* qu'elles sont toutes mauvaises. Ceci est d'autant plus vrai que les entreprises peuvent également perdre leur éligibilité à certaines aides ou exonérations en franchissant le seuil. Cette discussion plus qualitative invite donc également à nuancer les interprétations souvent faites du comportement des entreprises au voisinage du seuil social et la pertinence des estimations chiffrant leur coût.

La mise en évidence de comportements de sous-déclaration permettant aux entreprises de contourner le droit du travail invite finalement à repenser la façon dont le législateur s'assure du respect des lois. La mise en place de réglementations complexes, reposant sur des concepts d'effectif difficiles à mesurer, combinée à l'absence de modalités de contrôle suffisamment réfléchies expliquent en effet largement la situation que nous observons. Les pouvoirs publics pourraient par exemple mobiliser systématiquement des sources de données fiables, comme nous le tentons ici, pour contrôler la taille des entreprises. Dans tous les cas, crédibilité et équité commanderaient de trouver une solution efficace pour faire respecter les lois.

Auteurs

Philippe Askenazy est directeur de recherche au CNRS-Centre Maurice Halbwachs-ENS-PSL.
Thomas Breda est chargé de recherche au CNRS affilié à l'Ecole d'Economie de Paris et directeur du programme Travail de l'Institut des politiques publiques .
Vladimir Pecheu est Postdoctorant à Aix-Marseille School of Economics.

Références bibliographiques

Aghion, Philippe, Antonin Bergeaud et John Van Reenen (2021). *The impact of regulation on innovation*. Rapp. tech. National Bureau of Economic Research.

Béguin, Parc et Olivier Haag (2014). *Méthodologie de la statistique annuelle d'entreprises ; description du système Esane*. Rapp. tech. Insee.

Ceci-Renaud, Nila et Paul-Antoine Chevalier (2010). « Les seuils de 10, 20 et 50 salariés : impact sur la taille des entreprises françaises ». *Economie et Statistique* 437, p. 29-45.

Garicano, Luis, Claire Lelarge et John Van Reenen (2016). « Firm size distortions and the productivity distribution : Evidence from France ». *American Economic Review* 106.11, p. 3439-79.

Gourio, François et Nicolas Roys (2014). « Size-dependent regulations, firm size distribution, and reallocation ». *Quantitative Economics* 5.2, p. 377-416.

Smagghue, Gabriel (2020). « Heterogeneous policy distortions and the labor share ». *Review of Economic Dynamics*.

Etudes de référence

Les arguments développés ici sont repris de [indiquer lien vers slides ou WP]